



P U T U S A N

Nomor 121/PID/LH/2021/PT.BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh, yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama : Yasmin bin Tarzan;
Tempat Lahir : Bies Penentanan;
Umur/Tanggal lahir : 48 tahun/1Juli1972;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Bies Mulie, Kecamatan Bies, Kabupaten Aceh Tengah;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa dipersidangan tingkat banding memberi kuasa kepada Penasihat Hukum Sasmindra, S.Ag berdasarkan Surat Kuasa Khusus pada tanggal 8 Maret 2021;

Terdakwa tidak ditahan;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 25 Maret 2021 Nomor 121/PID/LH/2021/PT BNA serta berkas perkara Pengadilan Negeri Takengon Nomor 19/Pid.B/LH/2021/PN Tkn dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Tengah tanggal 25 Januari 2021 No.Reg.Perkara: PDM-160/L.1.17/ 01/2021, yang berbunyi sebagai berikut:

Bahwa terdakwa YASMIN BIN ALM. TARSAN pada hari Kamis tanggal 08 Oktober tahun 2020 sekira pukul 02.30 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2020 atau setidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di SPBU Jamil Idris Desa Kemili Kec. Bebesen Kab. Aceh Tengah atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Aceh Tengah, yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, *setiap orang yang melakukan tanpa izin usaha niaga*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal dari informasi masyarakat kepada Tim Ditreskrimsus Polda Aceh yang sedang melakukan patroli di wilayah aceh tengah, bahwa sering terjadi pembelian bahan bakar minyak di SPBU 14.245.438 di jalan takengon-bireuen desa kemili kec. bebesen kab. aceh tengah yang melebihi batas jam operasional lalu Tim Ditreskrimsus Polda Aceh menindaklanjuti dengan mendatangi lokasi tersebut dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa YASMIN BIN ALM. TARSAN yang telah melakukan pengisian Bahan bakar minyak jenis premium dalam kapasitas besar menggunakan 1 (satu) drum tempahan terisi bahan bakar minyak premium sebanyak 114 (seratus empat belas) liter serta 2 (dua) drum tempahan kosong dan 1 (satu) jerigen plastik dengan kapasitas 35 (tiga puluh lima) liter yang digunakan untuk pengganti tangki mobil yang berisi kurang lebih 6 (enam) liter yang diangkut menggunakan 1 (satu) unit mobil minibus Kijang tahun 1988 dengan nomor Polisi BL 436 AL;
- Bahwa terdakwa mengatakan kepada Tim Direskrimsus Polda Aceh bahan bakar minyak jenis premium tersebut dibeli seharga Rp. 6.650,- (enam ribu enam ratus lima puluh rupiah) per liter dari harga eceran tetap (HET) dan terdakwa jual kembali melalui pertamini milik terdakwa di jln. Takengon Angkop Kec. Bies Kab. Aceh Tengah seharga Rp. 9.000,- (sembilan ribu rupiah) per liternya sehingga terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 2.350,- (dua ribu tiga ratus lima puluh rupiah) per liternya;
- Bahwa hasil pengecekan oleh Tim Ditreskrimsus Polda Aceh terkait dengan ijin pembelian dan pengangkutan bahan bakar minyak premium dalam kapasitas besar tersebut, terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari instansi terkait;
- Bahwa berdasarkan keterangan AHLI Badan Pengatur Hilir (BPH) Minyak dan Gas Bumi (yang terlampir dalam berkas perkara) menyatakan bahwa *"BBM yang dikuasai Tersangka diperoleh dari SPBU walaupun dilakukan dengan cara membeli, tapi merupakan pembelian yang tidak wajar dan diluar kepatutan serta dilarang menurut Peraturan Presiden No. 191 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri ESDM No. 13 Tahun 2018 tentang Penyaluran BBM, BBG, dan LPG. SPBU merupakan titik serah bagi pengguna akhir yaitu konsumen pengguna tertentu yang berhak dalam ini pengguna transportasi darat sesuai dengan kapasitas tangki kendaraan bermotor. Terdapat keputusan Ka. BPH Migas*



No. 04/P3JBT/BPH Migas/Kom/2020 tentang Pengendalian Penyaluran Jenis BBM Tertentu oleh Badan Usaha Pelaksana Penugasan pada Konsumen Pengguna Transportasi Kendaraan Bermotor Untuk Angkutan Orang atau Barang. Dengan demikian meski yang dibatasi adalah pembelian BBM bersubsidi, namun bukan berarti pembelian JBKP/premiun dan Jenis BBM umum (JBU) seperti pertalite, pertamax, dll dapat dibeli dalam jumlah besar dengan tedmon atau modifikasi tangki mobil/kendaraan dll, karena hal tersebut sangat membahayakan, berisiko tinggi dan merugikan bagi masyarakat dan lingkungan'.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 53 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi;

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Tengah tanggal 3 Maret 2021 Nomor Register Perkara : PDM-160/L.1.1.17/01/2021, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Yasmin bin Alm Tarzan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan usaha niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa izin usaha niaga" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf d UU Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal Pasal 53 huruf d UU Republik Indonesia No.22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Yasmin bin Alm Tarzan dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan dengan perintah Terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Kijang Super KF 40 Short No.Pol.BL 436Al;
 - 3 (tiga) drum besi dengan ukuran +140 (seratus empat puluh) L;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) No.Pol.BL 436 AL;
 - 117 (seratus tujuh belas) Liter bahan bakar minyak jenis Premium;

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);



Membaca Putusan Pengadilan Negeri Takengon tanggal 4 Maret 2021 Nomor 19/Pid.B/LH/2021/PN Tkn, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Yasmin bin (Alm) Tarzan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan niaga premium tanpa izin usaha niaga” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Yasminbin (Alm) Tarzan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Kijang Super KF 40 Short No.Pol.BL 436 AL;
 - 3 (tiga) drum besi dengan ukuran + 140 (seratus empat puluh) liter;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) No.Pol.BL 436 AL;
 - 117 (seratus tujuh belas) liter bahan bakar minyak jenis premium;

Masing-masing dirampas untuk negara;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Telah membaca:

1. Akta Permintaan Banding Penasihat Hukum yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Takengon bahwa pada tanggal 8 Maret 2021 Penasihat Hukum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Takengon tanggal 4 Maret 2021 Nomor 19/Pid.B/LH/2021/PN Tkn;
2. Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Terdakwa yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Takengon bahwa pada tanggal 9 Maret 2021 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum Darma Mustika, S.H;
3. Akta Permintaan Banding Penuntut Umum yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Takengon bahwa pada tanggal 10 Maret 2021 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding



terhadap putusan Pengadilan Negeri Takengon tanggal 4 Maret 2021 Nomor 19/Pid.B/LH/2021/PN Tkn;

4. Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Jaksa Penuntut Umum yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Takengon bahwa pada tanggal 15 Maret 2021 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada terdakwa melalui Penasihat Hukum Sasindra, S.Ag;

5. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Takengon masing-masing tanggal 9 Maret 2021 ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum, dan tanggal 15 Maret 2021 ditujukan kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukum untuk mempelajari berkas perkara tersebut dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan tersebut;

6. Memori Banding tanggal 22 Maret 2021 yang diajukan oleh Penasihat Hukum, dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takengon tanggal 25 Maret 2021, serta telah diserahkan salinan resminya kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 26 Maret 2021;

Menimbang, bahwa permintaan banding baik oleh Terdakwa, maupun Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum mengajukan Memori Banding tanggal 22 Maret 2021, sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dan keliru dalam menerapkan Hukum berkenaan dengan Peraturan Presiden nomor 191 tahun 2014, Peraturan Menteri ESDM N0.13 tahun 2018 dan pasal 53 huruf D UU Republik Indonesia no 22. Tahun 2021 dikaitkan dengan fakta persidangan dalam perkara ini, karena perbuatan Terdakwa sangatlah beralasan dan telah memenuhi persyaratan (**TELAH MEMILIKI IZIN USAHA MIKRO KECIL**) untuk pengambilan / membeli bahan bakar minyak (BBM) di SPBU 14.245.438 di jalan Takengon Beruen, Desa Kemili, Kabupaten Aceh Tengah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI TAKENGON (TINGKAT PERTAMA) TIDAK MEMILIKI KLIRU DALAM MEMBUAT PERTIMBANGAN DAN PUTUSAN

Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 13 paragraf ke 2,3,4,5 yang menyebutkan yaitu:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2020 sekira pukul 02.30 WIB Terdakwa membeli BBM jenis premium sejumlah 117 (seratus tujuh belas) liter menggunakan 1 (satu) unit mobi Kijang Super KF 40 Short No. Pol. BL 436 AL dan 3 (tiga) drum besi dengan kapasitas lebih dari 140 (seratus empat puluh) liter di SPBU Jamil Idris* di Jalan Takengon-Bireun Desa Kemili, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah di SPBU Jamil Idris di Jalan Takengon-Bireun Desa Kemili, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah yang tujuannya adalah untuk dijual kembali kepada Masyarakat, kegiatan tersebut Terdakwa lakukan tanpa dokumen- dokumen berupa izin usaha;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Ady Mulyawan Raksa Negara, S.H., M.H., BBM jenis premium termasuk ke dalam BBM yang disubsidi oleh Pemerintah yang penyediaan dan pendistribusiannya dilaksartakan oleh badan usaha melalui penugasan Pemerintah yang dalam hal ini adalah PT Pertamina (Persero) dan PT AKR Corp. Tbk beserta penyalur yang terikat perjanjian kerja sama dengan kedua badan usaha tersebut, dan kegiatan usaha hilir dapat dilaksanakan oleh badan usaha setelah mendapat izin usaha dari Pemerintah, dan terhadap izin usaha tersebut tidak diperbolehkan diberikan kepada perorangan;

Menimbang, bahwa bahan bakar jenis premium yang dibeli oleh Terdakwa dalam jumlah besar dari SPBU Jamil Idris pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2020 sekira pukul 02.30 WIB menurut Majelis Hakim termasuk ke dalam kategori Bahan Bakar Minyak (BBM) karena berasal dari olahan minyak bumi sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi yang menurut keterangan Ahli Ady Mulyawan Raksa Negara, S.H., M.H. termasuk dalam BBM bersubsidi,

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa dengan membeli BBM jenis premium sejumlah 117 (seratus tujuh belas) liter dari SPBU Jamil Idris menggunakan 1 (satu) unit mobil Kijang Super KF 40 Short No. Pol. BL 436 AL dan 3 (tiga) drum besi dengan kapasitas lebih



dari 140 (seratus empat puluh) liter yang bertujuan untuk menjualnya kembali kepada masyarakat secara eceran merupakan suatu bentuk kegiatan niaga, dimana kegiatan niaga tersebut dilakukan secara ilegal karena Terdakwa melakukan kegiatan niaga

- Bahwa pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sangat tidak memberikan keadilan bagi Terdakwa, dan pertimbangan tersebut dapat di artikan suatu pertimbangan yang keliru, karena pada saat pelaksanaan persidangan, Majelis Hakim juga telah menanyakan kepada tim Ditreskrimsus Polda Aceh apakah pada saat penangkapan di lakukan terhadap Terdakwa, tim Ditreskrimsus Polda Aceh ada menanyakan Surat Izin Usaha Mikro Kecil atau segala jenis bentuk surat perizinan yang memperbolehkan Terdakwa untuk memper jual belikan BBM ? jawaban yang di ajukan oleh tim Ditreskrimsus (Penyidik) Polda Aceh adalah TIDAK, maka oleh sebab itu sama hal nya Terdakwa pada saat kejadian adalah tertangkap tangan sesuai dengan pasal 3 KUHAP, namun pihak penyidik tidak menanyakan Surat izin untuk memperjual belikan BBM tersebut, yang sebenarnya Terdakwa memiliki Surat izin Usaha Mikro kecil tertanggal 15 Oktober 2020 artinya terhadap Surat izin Usaha Mikro kecil tersebut masih berlaku dan tidak seharusnya MAJELIS HAKIM PENGADILAN TINGKAT PERTAMA UNTUK MEMBERIKAN PERTIMBANGAN DAN PUTUSAN di PONIS DENGAN 7 (TUJUH BULAN) MASA TAHANAN, HAL TERSEBUT SANGAT TIDAK ADIL TERHADAP TERDAKWA

- Bahwa pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama menurut hemat kami, SANGAT BERTENTANGAN DENGAN PERLIDUNGAN BAGI PEMILIK IZIN USAHA MIKRO KECIL diatur dalam UU No.20/2008 perlu di pertegas guna menjamin Kepastian hukum bagi Terdakwa bahwa perbuatan Terdakwa tidak dapat di katagorikan kepada suatu bentuk kegiatan Niaga, tujuan Terdakwa bukanlah hanya untuk memperkaya diri, Terdakwa juga tidak menyebabkan kerugian bagi Rakyat dan Negara, justru Terdakwa mempermudah akses Masyarakat untuk mendapat kan BBM, karena di tempat tinggal (domisili) Terdakwa yang jauh dari SPBU , dan Terdakwa TIDAK ADA NIAT UNTUK MENIMBUN DAN JUGA TIDAK BERTUJUAN SEBATAS UNTUK MEMPERKAYA DIRI, MELAINKAN HAL TERSEBUT SUDAH TERDAKWA JALANI GUNA MEMENUHI KEBUTUHAN PEREKONOMIAN KELUARGA, BILA MAJELIS HAKIM PENGADILAN TINGKAT PERTAMA



MENYATAKAN PERBUATAN TERSEBUT TERGOLONG KEPADA SUATU BENTUK KEGIATAN NIAGA ? HAL TERSEBUT MEMILIKI POTENSI YANG TERLALU BESAR TERHADAP PERBUATAN TERDAKWA, PERLU DI PERJELAS KEMBALI TERDAKWA TELAH MENGIKUTI PROSEDUR YANG DI TERAPKAN OLEH PIHAK SPBU UNTUK MEMBUAT SURAT USAHA MIKRO KECIL YANG ARTINYA TERDAKWA TIDAK MEMILIKI ITIKAD UNTUK MELAKUKAN TINDAK PIDANA;

- Bahwa adapun ketidakadilan atas Pertimbangan dan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yaitu bertentangan dengan **badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil yang diatur dalam UU No.20/2008** IUMK adalah tanda legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha / kegiatan tertentu dalam bentuk izin usahapsa mikro dan kecil dalam bentuk naskah satu lembar. IUMK diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dan menjadi sarana pemberdayaan bagi pelaku usaha mikro dan kecil dalam mengembangkan usahanya;

- ADANYA BUKTI (NOVUM BARU) YANG DI TERBITKAN OLEH PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA 15 OKTOBER 2020 BERUPA IZIN USAHA (IZI USAHA MIKRO KECIL) DENGAN NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) 124801001175;

- Bahwa hal tersebut membuktikan Terdakwa telah memenuhi Persyaratan dan ketentuan untuk dapat mengisi, mengambil, membeli Bahan bakar minyak (BBM) di SPBU dengan tujuan memperjual belikan dan bukan untuk menimbun, karena TERDAKWA tidak memiliki inisiatif untuk merugikan Masyarakat dan juga tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang Undangan ;

- Bahwa berdasarkan UU No.20/2008 tentang perlindungan dan kebebasan seseorang yang telah memiliki izin Usaha Mikro Kecil dapat di simpulkan bahwa Terdakwa tidak melakukan perbuatan Tindak Pidana, oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat kiranya menyatakan Terdakwa bebas murni demi hukum;

Berdasarkan hal-hal yang telah kami uraikan di atas, jelas apa yang didakwakan Penuntut Umum dan kemudian diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini, yang menurut Majelis Hakim Tingkat Pertama Perbuatan Terdakwa adalah suatu perbuatan Tindak Pidana telah



terbukti adalah keliru. Maka dengan demikian Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh atau Majelis Hakim Banding yang memeriksa perkara ini sudilah kiranya memberikan putusan yang amarnya:

Menerima permohonan banding dari Terdakwa **Yasmin T Bin Tarsan** tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Takengon tanggal 04 Maret 2021 NOMOR : 19 / PID . B / LH / 2021 / PN / PN-Tkn yang dimohonkan banding tersebut

-----MENGADILI-----

Menyatakan Terdakwa **Yasmin T Bin Tarsan** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ;

Membebaskan dan melepaskan Terdakwa dari semua Dakwaan yang di Dakwakan;

Menyatakan Terdakwa Bebas Murni demi Hukum;

Memulihkan harkat dan martabat serta kedudukan Terdakwa sebagaimana mestinya;

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang memeriksa, mengadili, memberikan pertimbangan hukum dan memberikan putusan atas perkara ini berpendapat lain, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan saksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Takengon tanggal 4 Maret 2021 Nomor:19/Pid.B/LH/2021/PN Tkn, dan telah membaca, memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum, ternyata hal-hal yang diuraikan dalam Memori Banding Penasihat Hukum telah dipertimbangkan dengan saksama oleh Hakim tingkat pertama dalam putusannya dan Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 53 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum, dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai kualifikasi perbuatan pidana yang terbukti dilakukan terdakwa, lamanya pidana yang dijatuhkan, dan putusan



barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Kijang Super KF 40 Short No.Pol.BL 436 AL harus diperbaiki sebagaimana pertimbangan dibawah ini;

Menimbang, bahwa kualifikasi perbuatan pidana sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 53 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah : tanpa izin usaha niaga;

Menimbang, bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa oleh Pengadilan Negeri menurut Pengadilan Tinggi dipandang terlalu berat sehingga untuk keadilan pidana tersebut perlu dikurangi, dengan dasar pertimbangan bahwa terdakwa belum menikmati hasil dari perbuatannya dan terdakwa mempunyai tanggungan satu orang isteri dan 3 (tiga) orang anak;

Menimbang, bahwa meskipun barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang No.Pol.BL 756 GA adalah yang digunakan untuk mengangkut 117 (seratus tujuh belas) liter Bahan Bakar Minyak jenis Premium yang dibeli terdakwa di SBPU 14.245.438 seharga Rp6.650,- (enam ribu enam ratus lima puluh ribu rupiah) perliternya untuk dijual dengan harga Rp7.300,-(tujuh ribu tiga ratus rupiah) perliternya sehingga akan mendapat keuntungan sejumlah Rp 76.050,-(tujuh puluh enam ribu lima puluh rupiah) tanpa Izin Usaha Niaga, sangatlah tidak adil jika barang bukti tersebut dirampas untuk negara. Oleh karena itu untuk keadilan harus dikembalikan kepada terdakwa dari siapa barang bukti tersebut disita

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka putusan Pengadilan Negeri Takengon tanggal 4 Maret 2021 Nomor 19/Pid.B/LH/2021/PN Tkn haruslah diperbaiki sehingga amar selengkapya berbunyi sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Mengingat Pasal 53 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundangan-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum;



- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Takengon tanggal 4 Maret 2021 Nomor 19/Pid.B/LH/2021/PN Tkn yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai kualifikasi perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa dan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai-berikut;

1. Menyatakan Terdakwa Yasmin bin Tarsan tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Izin Usaha Niaga;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) drum besi dengan ukuran + 140 (seratus empat puluh) liter;
- 117 (seratus tujuh belas) liter Bahan Bakar Minyak jenis Premiun;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit mobil Kijang Super KF 40 Short No.Pol.BL 436 AL;
- 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) No.Pol.BL 436 AL

Dikembalikan kepada terdakwa;

4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada Hari Kamis, tanggal 22 April 2021, oleh kami Syamsul Qamar, S.H.,M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Aceh selaku Hakim Ketua Majelis, Yus Enidar, S.H.,M.H dan H.Zulkifli, S.H.,M.H para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 26 April 2021 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta Anwar, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa/Penasihat Hukum.-

Hakim Anggota,

Dto.

1.Yus Enidar, S.H.,M.H.

Dto.

2. H.Zulkifli, S.H.,M.H.

Hakim Ketua Sidang,

Dto.

Syamsul Qamar, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Dto.

Anwar, S.H

Foto copy/Salinan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Tinggi Banda Aceh,

REFLIZAILIUS.